



PUTUSAN

Nomor 1977 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan para Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

- I. Nama : **DEDDY PURWANTO;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/21 Desember 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Palem VII Nomor 11, Palem Semi, RT.003, RW.019, Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapan Dua;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta
- II. Nama : **SAMINI;**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 64 tahun/2 Juni 1954;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kembangan Kencana Blok A2, Nomor 1 ic, Kembangan, Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- III. Nama : **MUHINDO KASHAMA ALBERT;**
Tempat lahir : Kinshasa;
Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/28 Desember 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Kongo;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 1977 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan Kebon Jeruk Baru B II, Nomor 5 RT.014,
RW.004, Kebon Jeruk, Jakarta Barat;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I dan Terdakwa III tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan sekarang dan Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 26 Januari 2019 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Kesatu : Perbuatan para Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua : Perbuatan para Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 51 Ayat (1) *juncto* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

DAN

KEDUA : Perbuatan para Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 November 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Deddy Purwanto 2. Samini 3. Muhindo Kashama Albert terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja turut serta menerima atau menampung suatu dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari perintah transfer dana yang dibuat secara melawan hukum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 1977 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan Pertama Kesatu DAN terbukti secara sah dan meyakinkan “turut serta melakukan atau melakukan pemufakatan jahat melakukan tindak pidana pencucian uang aktif” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Deddy Purwanto, 2. Samini, 3. Muhindo Kashama Albert dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel Fullheader Email;
 2. 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening PT Nini Citra Buana;
 3. 1 (satu) bundel percakapan antara akun email hacker dengan email aang@iptnnna.com dengan Alvino Handiman dengan akun email a.handiman@bankbniny.com;
 4. 1 (satu) lembar invoice dari PT Nini Citra Buana;
 5. 1 (satu) lembar surat Promissory Note (surat janji melunasi hutang);
 6. 1 (satu) bendel fotokopi dokumen pembukaan rekening PT. Nini Citra Buana Nomor Rekening 3693027728;
 7. 1 (satu) bendel print out mutasi rekening PT. Nini Citra Buana Nomor Rekening 3693027728 periode bulan Januari 2018 s.d. Oktober 2018;
 8. 1 (satu) bundel Akte Notaris Pemegang Saham PT. Nini Citra Buana;
 9. 1 (satu) lembar fotokopi cek tunai PT. Nini Citra Buana dengan KTP atas nama Deddy Purwanto;
 10. 1 (satu) bundel fotokopi surat keterangan pinjaman antara PT Nini Citra Buana dengan Muhindo Kashama Albert alias Obe;
 11. 1 (satu) lembar fotokopi cek pembayaran Muhindo Kashama Albert alias Obe dengan PT Nini Citra Buana;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 1977 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar screenshot izin tinggal terbatas elektronik bekerja dari kantor Imigrasi Jakarta Barat atas nama Muhindo Kashama Albert alias Obe;
13. 1 (satu) lembar fotokopi SIM A atas nama Muhindo Kashama Albert alias Obe;
14. 1 (satu) lembar fotokopi passport atas nama Muhindo Kashama Albert alias Obe dengan nomor passport OP0207468;
15. 1 (satu) bundel data mutasi rekening bank BCA bulan Agustus 2018 atas nama Deddy Purwanto dengan Nomor rekening 3691059799;
16. 1 (satu) bundel data mutasi rekening bank BCA bulan Agustus 2018 atas nama Deddy Purwanto dengan Nomor rekening 3691056188;
17. 1 (satu) lembar data mutasi rekening dollar bank BCA bulan Agustus 2018 atas nama Deddy Purwanto dengan Nomor rekening 3697006667;
18. 1 (satu) lembar kuitansi perpanjangan sewa rumah di Metro Permata 1, D2/16 Tangerang, untuk jangka waktu 1 tahun (5 September 2018 s/d 4 September 2019);
19. 1 (satu) bundel surat perjanjian sewa menyewa rumah di Metro Permata 1, D2/16 Tangerang;
20. 1 (satu) bundel Fullheader Email;
21. 1 (satu) bundel bukti transfer ke rekening PT Nini Citra Buana;
22. 1 (satu) bundel percakapan melalui email antara akun email hacker dengan email aang@iptnna.com dengan Alvino Handiman dengan akun email a.handiman@bankbniny.com;
23. 1 (satu) bundel invoice dari PT Nini Citra Buana;
24. 1 (satu) bundel surat Promissory Note;
25. 1 (satu) lembar pernyataan bahwa tidak ada siapapun dari perusahaan IPTN North America, Inc. yang telah mengajukan permintaan pembayaran \$115,979 untuk dikirimkan ke Genie Group LLC, dan pembayaran \$114,439.80 untuk dikirimkan ke PT Nini Citra Buana; tetap terlampir dalam berkas perkara;
26. 1 (satu) buah KTP atas nama Deddy Purwanto dengan NIK 3603282112740001;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 1977 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Terdakwa Deddy Purwanto;

27. 2 (dua) buah buku cek Bank BCA atas nama PT Nini Citra Buana dengan Nomor rekening 3693027728;
 28. 13 (tiga belas) buah buku tabungan dengan Nomor rekening 3691056188 atas nama Deddy Purwanto;
 29. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna silver dengan IMEI 353613074389761;
 30. 1 (satu) buah kartu SIM Card dengan Nomor 62013000193220126-U;
 31. Kartu ATM Bank BCA dengan Nomor seri 5307952005743951;
 32. Kartu ATM Bank BCA dengan Nomor rekening 3691056188 atas nama Deddy Purwanto;
 33. Buku Tabungan Bank BCA dengan Nomor rekening 3691056188 atasnama Deddy Purwanto;
 34. 1 (satu) unit handphone LG warna Hitam dengan Nomor Imei 356272067325519 1;
 35. 2 (dua) buah kartu SIM Card Telkomsel dengan Nomor kartu 621007863242045502 dan 621007942530820101;
 36. 1 (satu) unit handphone Vivo warna hitam dengan Imei 866071031173911 dan 866071031173903;
 37. 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan Nomor kartu 0525000000777234;
 38. 1 (satu) buah SIM Card XL dengan Nomor kartu 8962115031;
 39. 1 (satu) buah memory micro SD dengan merek SanDisk dengan kapasitas 16Gb;
 40. 1 (satu) unit Laptop merek Toshiba warna hitam dengan nomor serial;
 41. 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama Muhindo Kashama Albert dengan Nomor rekening 5485007421;
 42. 1 (satu) buah ATM BCA Platinum dengan nomor kartu 5260512002096087;
- dirampas untuk dimusnahkan;
43. Uang senilai Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 44. Uang senilai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 1977 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk Negara;

45. 1 (satu) buah pasport negara Republik Kongo atas nama Muhindo Kashama Albert dengan Nomor Pasport OP0207468;

46. 1 (satu) lembar surat Izin Tinggal Terbatas Elektrik atas nama Muhindo Kashama Albert dari Imigrasi Jakarta Barat;

dikembalikan kepada Terdakwa Muhindo Kashama Albert ;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 707/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst tanggal 26 November 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Deddy Purwanto, 2. Samini, 3. Muhindo Kashama Albert telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta menerima atau menampung suatu Dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari Perintah Transfer Dana yang dibuat secara melawan hukum dan Turut serta melakukan atau melakukan pemufakatan jahat melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Deddy Purwanto, Terdakwa 2. Samini dan Terdakwa 3. Muhindo Kashama Albert dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 25 tetap terlampir dalam berkas perkara;
 2. Barang bukti Nomor 26 dikembalikan kepada Terdakwa I. Deddy Purwanto;
 3. Barang bukti Nomor 27 sampai dengan Nomor 42 dirampas untuk dimusnahkan;
 4. Barang bukti Nomor 43 sampai dengan Nomor 44 dirampas untuk negara;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 1977 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Barang bukti Nomor 45 sampai dengan Nomor 46 dikembalikan kepada Terdakwa III. Muhindo Kashama Albert;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 12/Pid.Sus/2020/PT DKI tanggal 5 Februari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I, Terdakwa II tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 November 2019 Nomor 707/Pid.Sus/2019/PN. Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang besarnya biaya perkara pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Akta.Pid/2020/PN Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Maret 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Akta.Pid/2020/PN Jkt. Pst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Maret 2020, Penasihat Hukum Terdakwa I dan II yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa I dan Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Akta.Pid/2020/PN Jkt. Pst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Maret 2020, Terdakwa III mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Maret 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 1977 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Maret 2020;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Maret 2020 dari Penasihat Hukum yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa I dan Terdakwa II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2020 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Maret 2020 ;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Maret 2020 dari Terdakwa III tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Maret 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Februari 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Maret 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Maret 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I, II, pada tanggal 19 Februari 2020 dan Penasihat Hukum Terdakwa I, II tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Maret 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Maret 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa III pada tanggal 19 Februari 2020 dan Terdakwa III tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Maret 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 1977 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 18 Maret 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I, II, III dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa I dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menerima atau menampung suatu dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari perintah transfer dana yang dibuat secara melawan hukum dan turut serta melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana pencucian uang aktif" tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa I sama sekali tidak mengetahui apa-apa tentang perihal status uang yang ditransfer ke rekening perusahaan Terdakwa II, Pemohon Kasasi II/Terdakwa I hanya disuruh mengecek oleh Terdakwa II apakah benar ada uang yang masuk ke rekening perusahaan atau tidak, begitu pula mengenai pencairan dana dengan menggunakan cek yang dikeluarkan oleh Terdakwa II, Pemohon Kasasi II/Terdakwa I hanya menuruti perintah dari Terdakwa II sehingga dengan demikian Pemohon Kasasi II/Terdakwa I haruslah dibebaskan karena hanya menerima perintah untuk mengecek dan mencairkan uang tanpa memiliki pengetahuan dan niat jahat untuk melakukan perbuatan sehubungan dengan uang yang ditransfer ke rekening perusahaan Terdakwa II dalam perkara *a quo*;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 1977 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa I mau dan bersedia untuk melaksanakan perintah dari Terdakwa II karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa I adalah anak dari Terdakwa II dan dalam mengecek serta mencairkan uang dari PT. Nini Citra Buana dengan menggunakan cek tunai sebanyak 2 (dua) lembar yang masing-masing sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dan Rp749.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah), Pemohon Kasasi II/Terdakwa I tidak mengetahui asal usul uang tersebut dan juga tidak mendapatkan keuntungan sama sekali, perbuatan tersebut dilakukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I hanya karena mengikuti perintah orangtuanya yaitu Terdakwa II;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa II dan Terdakwa III tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa II dan Terdakwa III terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menerima atau menampung suatu dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari perintah transfer dana yang dibuat secara melawan hukum dan turut serta melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana pencucian uang aktif" tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa II dan Terdakwa III telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan alternatif pertama dan Pasal 3 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pada dakwaan kedua;
- Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II dan Terdakwa III dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 1977 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa II dan Terdakwa III;

- Bahwa lagi pula alasan kasasi Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewengannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa keberatan kasasi Penuntut Umum yang berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III pun tidak dapat dibenarkan karena penentuan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III merupakan wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup, dan *in casu Judex Facti* dalam menjatuhkan hukuman tersebut telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Kesatu atau Pertama Kedua, dan Kedua sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka oleh karenanya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa I tersebut dikabulkan;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 1977 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa II dan Terdakwa III serta membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 12/Pid.Sus/2020/PT DKI tanggal 5 Februari 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 707/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst tanggal 26 November 2019 sepanjang terhadap Terdakwa I, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa II dan III tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa II dan Terdakwa III dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) KUHP, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dan Pasal 3 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **I/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT** dan Pemohon Kasasi **II/TERDAKWA II. SAMINI** dan **TERDAKWA III. MUHINDO KASHAMA ALBERT**;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **II/TERDAKWA I DEDDY PURWANTO** tersebut;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 1977 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 12/Pid.Sus/ 2020/PT DKI tanggal 5 Februari 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 707/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst tanggal 26 November 2019 sepanjang terhadap Terdakwa I;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa I. **DEDDY PURWANTO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Kesatu atau Pertama Kedua, dan Kedua;
- Membebaskan Terdakwa I dari seluruh dakwaan tersebut;
- Memulihkan hak Terdakwa I dalam kedudukan, kemampuan, harkat serta martabatnya;
- Memerintahkan supaya Terdakwa I segera dikeluarkan dari tahanan;
- Menetapkan barang bukti selengkapnya sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 12/Pid.Sus/2020/PT. DKI;
 1. Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 25 tetap terlampir dalam berkas perkara;
 2. Barang bukti Nomor 26 dikembalikan kepada Terdakwa I Dedy Purwanto;
 3. Barang bukti Nomor 27 sampai dengan Nomor 42 dirampas untuk dimusnahkan;
 4. Barang bukti Nomor 43 sampai dengan Nomor 44 dirampas untuk negara;
 5. Barang bukti Nomor 45 sampai dengan Nomor 46 dikembalikan kepada Terdakwa III. Muhindo Kashama Albert;
- Membebaskan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **30 Juli 2020** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, sebagai

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 1977 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **para Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP : 196006131985031002

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 1977 K/Pid.Sus/2020